

통 보

1. 제 목 : 무담보채권 조기상환 제도 운영 부적정
2. 소관부점 : 가계지원총괄처, 가계재기지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계지원총괄처, 가계신용지원처, 가계재기지원처 및 각 지역본부 등 채권관리부점은 채무관계자가 잔여 분할상환금을 일시에 상환하고자 하는 경우에는 채무자의 신속한 경제적 재기를 지원하기 위해 채무 부담액을 추가로 감면하는 조기상환 제도를 운영하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

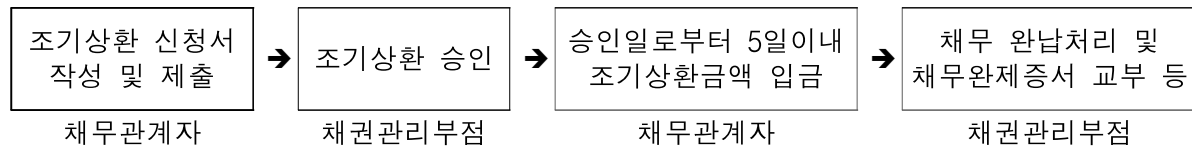
「무담보채권 채무조정 규정」 제7조의11)에 따르면 [그림 2]와 같이 채무조정 약정체결 후 1년 이상 경과하고 분할상환금을 12회차 이상 납부하는 등 성실상환 채무관계자가 잔여 분할상환금에 대해 조기상환을 신청하는 경우 신청 시기에 따라서 10~15% 추가로 감면²⁾하며 조

-
- 1) 국민행복기금, 희망모아, 한마음금융도 공사와 동일한 조기상환 제도를 운영하고 있음
2) 조기상환 신청 시기에 따른 추가 감면율

조기상환 신청 시기	분할상환금 상환회차	추가감면율
1년 이상 ~ 2년 미만	12회차 이상	15%
2년 이상 ~ 3년 미만	24회차 이상	13%
3년 이상 ~ 4년 미만	36회차 이상	11%
4년 이상	48회차 이상	10%

기상환금액은 승인일로부터 5영업일 이내에 납부하도록 되어 있다.

[그림 2] 공사 무담보 채권 조기상환 절차 흐름도



또한 같은 규정 제15조3)에 따르면 채무관계자가 채무부담액을 완납한 경우에는 채무완제증서를 교부하며, 주채무자가 채무부담액을 완납한 경우 채무관계자 전원에 대하여 잔여채권을 면제하여야 한다고 되어 있다.

따라서 채권관리부점은 채무관계자가 조기상환금액을 상환한 때에는 채무완제증서를 교부하고 다른 채무관계자에 대한 잔여채권을 면제하는 등 채무부담액 완납에 따른 후속 처리를 신속하게 하고, 조기상환 제도가 실효성 있게 운영될 수 있도록 채무관계자에게 조기상환 제도를 체계적·선제적으로 안내하여 채무관계자의 경제적 재기를 지원하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

i) 무담보채권 조기상환 후 완납처리 불철저

그런데 감사대상기간 동안 공사 무담보채권 조기상환 신청자에 대한 완납처리 현황을 표본 점검한 결과

- 3) 「무담보채권 채무조정규정」 제15조(채무부담액의 완납) ① 채무관계자가 채무부담액을 완납한 경우에는 채무완제증서를 교부한다. ② 주채무자가 채무부담액을 완납한 경우 채무관계자 전원에 대하여 잔여채권을 면제한다. ③ 채무관계자 전원이 재산이 없는 경우로서 주채무자 이외의 채무관계자가 주채무자의 채무부담액 이상을 상환한 경우 채무관계자 전원에 대하여 잔여채권을 면제한다.

가계신용지원처 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□□□ △△△△-×××××)의 경우 채무자가 다른 금융회사에 대한 신규 대출을 신청할 목적으로 20XX. X. XX. 잔여 분할상환금 X,XXX천 원에 대하여 조기상환을 신청하였고, 같은 날 조기상환금액 XXX천 원을 상환하였는데도 상환일 당일에 완납 처리를 하지 않고

같은 해 X. X., X. XX. 2회에 걸쳐 채무자로부터 완납 처리 촉구요청을 받고 나서야 상환일로부터 XX일이 지난 20XX. X. XX. 완납 처리 하는 등

[표 15]와 같이 조기상환금액을 상환한 XX,XX건 중 상환 당일 완납 처리한 것은 X,XXX(△△.△%)에 불과하고, 나머지 X,XXX건(△△.△%)은 상환일로부터 1일에서 최고 XXX일이 지나 처리하는 등 일정한 기준이 없이 완납 처리를 지연하고 있다.

[표 15] 조기상환금액 상환일로부터 완납 처리 지연 현황

(단위 : 건)

구분	계	당일 처리	10일 이내	20일 이내	30일 이내	30일 초과 ^{주)}
“기재생략”						

또한 같은 처 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□□□ △△△△-×××××)의 경우 채무자가 잔여 분할상환금 X,XXX천 원에 대하여 조기상환을 신청한 후 조기상환 승인 전 20XX. X. X.에 조기상환금액 X,XXX천 원 전액을 상환하였으나, 승인 전 입금액을 채무조정 분할상환계획에 따른 입금액으로 잘못 처리하여 상환일로부터 XXX일이 지난 20XX. XX. XX. 완납 처리하는 등

채무관계자의 조기상환 신청에 따라 채무관계자가 조기상환금액을 상환하여도 채권관리시스템에서는 조기상환금액인지 채무조정 분할상환

금액인지를 구분할 수 있는 기능이 없어

[별표 2] “조기상환금액 완납일로부터 XX일을 초과하여 완납 처리한 현황”과 같이 조기상환금액을 채무조정 분할상환금으로 잘못 처리한 XX건 중 XX건은 상환일로부터 완납 처리까지 XXX일 이상 소요되고 있으므로 조기상환금액과 채무조정 분할상환금을 쉽게 구분할 수 있도록 채권관리시스템의 기능을 개선할 필요가 있다.

ii) 조기상환 제도 안내 절차 개선 필요

가계재기지원처 등 채권관리부점에서 채무조정 약정체결 후 1년 이상 경과하고 분할상환금을 12회차 이상 납부하여 조기상환 제도 적용 대상이 되는 채무관계자에 대해 조기상환 제도를 안내하고 있는지를 확인한 결과

CA사에 위탁된 채권의 경우 CA사에서 조기상환 대상 채무관계자에게 전화·문자 등의 방법으로 안내를 하고 있으나

공사에서 직접 관리하는 비위탁채권의 경우 [표 16]과 같이 감사일 현재 조기상환 대상 채무관계자가 XX,XXX명(비율 △△.△%)에 이르고 있으나 조기상환 제도를 안내하는 표준화된 절차⁴⁾가 마련되어 있지 않을 뿐만 아니라

채권관리시스템에서 운영 중인 ‘◆◆◆◆◇◇◇◇’은 채무조정 분할상환금 납부일, 입금여부 확인 및 기한이익 상실 관련 안내만 하고 조기상환 제도에 대한 안내는 하지 않고 있는 등 안내 체계가 미흡하여 CA사 위탁 채권에 비해 상대적으로 채무관계자들이 조기상환 제도에 대한 정보가

4) 분할상환 방법으로 채무조정 약정을 체결하는 경우 신청·승인·상환의 각 단계별로 조기상환 제도를 안내하는 절차를 말함

제대로 제공되지 않고 있어 조기상환 신청건의 대부분이 CA사를 통해 신청되고 있다.⁵⁾

[표 16] 조기상환 제도 적용대상 채무조정 약정자

(단위 : 명, 백만 원)

채권관리부점 및 지역본부 (주채무자 기준)	비위탁(공사 직접관리) 채권		신용정보사 위탁채권	
	조기상환 신청 가능 채무자	잔여 분할상환금	조기상환 신청 가능 채무자	잔여 분할상환금

“기재생략”

5) 앞서 수행한 표본 XX,XXX건 점검 결과, CA사를 통한 조기상환 신청 건이 전체의 △△.△%(X,XXX건)에 달하는 등 조기상환의 신청은 대부분 CA사를 통해 접수되고 있으며, 비위탁 채권의 경우 채무관계자가 채권 담당자 및 고객지원센터에 조기상환 제도 문의할 경우 신청절차, 추가감면 등에 대해 설명하고 있으나, 채무관계자에게 선제적으로 제도를 안내하고 있지는 않음

[소관부점 의견] 가계지원총괄처는 조기상환 제도의 신청·승인·완제 처리가 신속하게 이루어지도록 업무처리기준을 마련하겠다는 의견을 제시하였으며, 가계재기지원처는 채무자들이 조기상환 제도를 이용할 수 있도록 안내하는 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

- ① **가계지원총괄처장**은 채무관계자가 조기상환금액을 완납한 경우 완납 처리기한을 정하는 등 신속한 완납 처리가 될 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)
- ② **가계재기지원처장**은 채무관계자가 조기상환을 신청한 경우 채무조정 분할 상환금과 쉽게 구분하여 완납 처리 할 수 있도록 전산시스템을 개선하고,

가계지원총괄처와 협의하여 채무조정 신청·상환 등 채무조정 단계별로 조기상환 제도를 안내하는 절차 및 현재 운영중인 ◆◆◆◆ ◇◇◇◇ 등을 활용하여 조기상환 제도를 적극적으로 안내하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별표 2] 조기상환금액 완납일로부터 XX일⁶⁾을 초과하여 완납 처리한 현황

(단위 : 천 원)

연 번	차주번호	신청자 명	조기상환 금액	조기상환 금액 입금일(A)	완납처리일 (B)	경과일 (A-B)	비고
--------	------	----------	------------	-------------------	--------------	--------------	----

“기재생략”

6) 「신용회복지원 관련 사무위탁요강」 별표(위탁수수료 지급기준) 제1호에 따르면 채권관리 부점은 월 중 상환 처리된 회수금에 대하여 위탁수수료를 익월에 지급하여야 한다고 되어 있어, 채권관리부점에서는 통상 XX일 이내에 회수금의 상환처리(완납 처리 포함)를 하고 있음